

江苏高级人民法院(2022)苏刑0022刑初128号刑事判决书

2. 案由：逃税罪

【基本案情】

2010年4月12日，被告人程某注册成立置业公司，经营范围包括房地产开发、房屋销售。税务局进行税务检查时发现，2013年至2014年度置业公司通过不申报或虚假申报的方式，逃避缴纳税款3920398.1元。其中，2013年逃避缴纳税款649913.67元，占当年应纳税额3484551.99元的18.65%；2014年逃避缴纳税款3270484.43元，占当年应纳税额3293127.95元的99.31%。2018年4月10日，该局对置业公司作出《税务行政处罚决定书》并送达给程某，同年4月26日发出《限期缴纳税款通知书》，置业公司和程某仍拒不缴纳。

2019年7月12日刑事立案审理期间，置业公司分多次全部退缴税款3920398.1元。

【案件焦点】

置业公司犯逃税罪的应纳税种以及数额认定。

【法院裁判要旨】

江苏省沛县人民法院经审理认为：被告单位置业公司违反税收管理法规，进行虚假申报或者不申报，逃避缴纳税款数额巨大且占应纳税额30%以上，其行为已构成逃税罪。被告人程某作为被告单位直接责任人员依法应当承担相应的刑事责任。被告人程某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。

江苏省沛县人民法院判决如下：

一、被告单位置业公司犯逃税罪，并处罚金人民币50万元；

二、被告人程某犯逃税罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10万元。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

单位逃税行为中，对于认定逃税的税种以及数额，实践中存在两种不同的观点：第一种观点认为，应依据税务机关出具的行政处罚决定书认定置业公司

逃避缴纳的税种及税款数额；第二种观点认为，虽然税务机关出具了相关证明，但其中的教育费附加、地方教育附加、罚款及滞纳金、尚未代为扣缴的个人所得税不应纳入逃税的范畴。因此，认定单位逃税罪的税种和数额是本文讨论的重点。

一、明确单位犯逃税罪“税”的范围

1. 单位逃税常见税种。根据《中华人民共和国刑法》第二百零一条、第二百零四条规定，逃税罪是指纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额10%以上的行为，或者缴纳税款后，以假报出口或者其他欺骗手段，骗取所缴纳的税款的行为，以及扣缴义务人采取欺骗、隐瞒等手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额较大的行为。该罪侵害的法益是我国的税收征收管理秩序，犯罪对象是各类税款。根据《中华人民共和国税收征收管理法》等法律法规的规定，单位逃避缴纳的常见税种包括企业所得税、增值税、城市维护建设税、印花税、契税、耕地占用税、土地增值税、城镇土地使用税、代扣代收的个人所得税等。

2. 本案逃税数额的认定。根据《中华人民共和国刑法》第二百零一条的规定，逃税罪除要求具有欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报等客观行为外，还有“数额+比例”的要求，即逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额10%以上。其中，“数额”是指“逃避缴纳税款数额”；即行为人在一个纳税期间所逃的各种税的总额。“比例”是指“逃避缴纳税款数额”占“应纳税额”的比例。逃税涉及两个以上税种的，只要其中一个税种的逃税数额比例达到法定标准的，即可构成逃税罪，其他税种的逃税数额累计计算。司法实务中，虽然税务机关出具的行政文书或调查报告是司法机关认定行为人逃税的重要依据，但司法机关不能不加审查地照搬照抄，仍然应当根据在案证据以及相关税法的规定，准确认定涉案企业应纳税种及数额和占比，或者作为扣缴义务人未缴或少交税款的数额，对企业不应当承担的范围及不符合《中华人民共和国刑法》规定逃税范畴的税种应当予以扣除。本案中，置业公司逃税数额应根据税务机关出具的行政处罚决定书和调查报告，并未将其中涉及的教育费附加、地方教

